Aanwerving en de arbeidsovereenkomst

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Soorten overeenkomsten

De soorten overeenkomsten verschillen op twee punten: hoe lang ze duren en hoeveel uren je werkt. Deeltijds is dus geen soort naast bepaalde duur maar iets wat erbij komt: je kan deeltijds werken met een contract van onbepaalde duur.

1 Welke overeenkomst?

a) van onbepaalde duur · b) van bepaalde duur · c) voor een duidelijk omschreven werk · d) deeltijds · e) uitzendovereenkomst · f) studentenovereenkomst

2 Wat moet er verplicht schriftelijk vastliggen bij een deeltijdse overeenkomst, en waarom?

Het aantal uren en het werkrooster. Anders kan niemand nakijken of er niet meer gewerkt wordt dan overeengekomen is.

Dit is de reden waarom een deeltijdse overeenkomst strenger geregeld is dan een volledige. Zonder vast rooster op papier kan niemand nagaan of er geen uren zwart bij gewerkt worden, en dan verliest de werknemer zijn bescherming.

2 Wat staat erin?

Zes uitspraken over wat er in een overeenkomst hoort. Twee regels geven de meeste antwoorden: wat afwijkt van de gewone regel moet op papier, en van een minimum kan je nooit geldig afwijken, ook niet met instemming.

3 Een overeenkomst van onbepaalde duur moet schriftelijk zijn.

niet waar

Niet waar, en dat verrast de meesten. Een contract van onbepaalde duur mag in België mondeling, want de wet vult alles zelf aan. Het is natuurlijk wel verstandig om het te schrijven.

4 Een overeenkomst van bepaalde duur moet schriftelijk zijn, en uiterlijk bij de start.

waar

Waar, en let op het woord uiterlijk. Komt het pas later op papier, dan geldt het als een overeenkomst van onbepaalde duur, en dat verandert alles bij het einde.

5 Het loon mag lager zijn dan het minimum van de sector als de werknemer daarmee instemt.

niet waar

Niet waar. Dat is net wat een cao doet: ze legt een minimum vast waarvan je niet naar beneden kan afwijken. Instemming van de werknemer verandert dat niet, want anders zou de bescherming niets waard zijn.

6 De plaats van het werk hoort in de overeenkomst.

waar

7 Een concurrentiebeding geldt automatisch, ook als het er niet in staat.

niet waar

Niet waar. Een concurrentiebeding moet er uitdrukkelijk in staan, en er hangen nog voorwaarden aan, zoals een vergoeding en een beperking in tijd en plaats. Wat niet in het contract staat, geldt dus niet.

8 Een werknemer heeft recht op een afschrift van zijn overeenkomst.

waar

3 Arbeider of bediende

Arbeider en bediende hangen samen met het hele overlegstelsel: per sector zit een paritair comité, dat sluit cao's, en die gelden voor elke werkgever van die sector. Onthoud die keten van drie, want ze komt op het examen terug.

9 Wat is het antwoord?

a) arbeider · b) bediende · c) de syndicale delegatie · d) de collectieve arbeidsovereenkomst · e) het paritair comité · f) elke werkgever van de sector

Let op de laatste lijn: een cao geldt voor elke werkgever van de sector, ook voor wie er niet bij was en er niet mee instemt. Dat is net de kracht van het systeem.

10 Waarom is het verschil tussen arbeider en bediende de laatste jaren kleiner geworden?

De wet heeft de opzegtermijnen en de regels bij ziekte gelijkgetrokken, omdat het onderscheid als discriminatie gezien werd.

Men spreekt van het eenheidsstatuut. Het verschil is kleiner geworden maar niet verdwenen: de paritaire comités blijven apart, en dus ook de lonen en de premies per sector.